



AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
GERÊNCIA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS RODOVIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS PROPOSTOS PARA SEREM INCLUÍDOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

NOTA TÉCNICA SEI Nº 8115/2025/COGIN/GEGIR/SUROD/DIR/ANTT

Interessado: Concessionária EPR Via Mineira S.A.

Referência: Processo nº 50500.026576/2025-09

Assunto: Demanda - Segurança Viária - Inclusão de redutores de velocidade em Praças de Pedágio da BR-040/MG - Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023 - Concessionária EPR Via Mineira S.A.

I. INTRODUÇÃO

1. A presente Nota Técnica trata da análise, no que compete a esta Gerência de Gestão de Investimentos Rodoviários - GEGIR, nos termos da [Resolução ANTT nº 5.977/2022](#), da demanda de implantação de 12 (doze) redutores de velocidade nas Praças de Pedágio no sistema rodoviário concedido à Concessionária EPR Via Mineira no [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#), encaminhado pela Concessionária, por meio da Carta EVM-REG-250512-0001 (SEI nº 32089025), de 12/05/2025.

2. O sistema rodoviário explorado e objeto da referida concessão compreende a rodovia BR-040/MG, conforme imagem ilustrativa abaixo:

Figura 1 - Sistema Rodoviário - BR-040/MG



Fonte: PER - Edital nº 04/2023

3. Abaixo, são apresentados os principais dados relativos ao [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#):

Quadro 1 - Dados da Concessão

ITEM	DESCRIÇÃO	DADO DA CONCESSÃO
1	Sistema Rodoviário	BR-040/MG
2	Extensão do Sistema Rodoviário	232,1 km
3	Prazo do Contrato	30 (trinta) Anos
4	Data-Base do Contrato	Julho/2023
5	Assinatura do Contrato	04/07/2024
6	Início da Concessão	06/08/2024
7	Início da Cobrança de Pedágio	06/08/2024
8	2º Ano de Concessão	06/08/2024 - 05/08/2025

II. OBJETIVO

4. A presente Nota Técnica tem como objetivo avaliar a solicitação apresentada pela Concessionária referente à implantação de 12 (doze) redutores de velocidade nas praças de pedágio do trecho rodoviário sob a responsabilidade da EPR Via Mineira.
5. Para tanto, será verificada a motivação, o mérito, a previsão contratual e regulamentar, bem como serão avaliados os requisitos para viabilizar e o mecanismo adequado para operacionalizar a alteração contratual e a eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#).

III. HISTÓRICO PROCESSUAL

6. A tabela a seguir apresenta histórico com as principais tratativas relacionadas ao pleito em questão:

Quadro 2 - Histórico do processual

ITEM	DOCUMENTO	NÚMERO SEI	DATA	DESCRIÇÃO
1	Carta EVM-REG-250512-0001	32089025	12/05/2025	Concessionária encaminha para SUROD, demanda da inclusão de redutores de velocidade nas praças de pedágio.
2	Despacho COGIN	32342011	23/05/2025	COGIN encaminha os documentos para análise da GEENG
3	Nota Técnica nº 5996/2025/COROR/GEENG/SUROD/DIR/ANTT	32982540	24/06/2025	GEENG conclui como "Não Aceito" o Orçamento referente à implantação de redutores de velocidade (radar) nas praças de pedágio

4	Nota Técnica nº 6326/2025/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR/ANTT	33243143	23/06/2025	GEENG conclui como "aceito" ao projeto executivo (quantidade e pranchas do projeto) para a inclusão dos 12 (doze) radares nas praças de pedágio localizados na BR-040/MG.
5	Carta EVM-REG-250723-0003	34102936	23/07/2025	Concessionária solicita que os radares sejam incluídos como valor provisório.
6	Carta EVM-REG-250811-0002	34623696	11/08/2025	Concessionária reapresenta projeto executivo e orçamento para análise da GEENG
7	Nota Técnica nº 10882/2025/COROR/GEENG/SUOD/DIR/ANTT	36846054	03/11/2025	GEENG conclui como 'não aceita' a documentação referente às obras do projeto executivo de inclusão de controladores de velocidade (radares) nas praças de pedágio da BR-040/MG.
8	Carta EVM-PRJ-251107-0001	37164557	07/11/2025	Concessionária reapresenta projeto executivo e orçamento para análise da GEENG
9	Ata de Reunião RAC 003/2025/COROR - ANTT	37233980	14/11/2025	GEENG conclui como pelo "ACEITO" do pleito apresentado pela Concessionária EPR Via Mineira S.A., referente às obras de inclusão de redutores de velocidade em praças de pedágio na BR-040/MG.

IV. REFERÊNCIAS CONTRATUAIS E NORMATIVOS

7. Apresenta-se a seguir as referências contratuais e normativas consideradas na presente análise, sendo que os excertos necessários serão transcritos no momento oportuno:

- [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#), Anexos e respectivo [Programa de Exploração da Rodovia – PER](#);
- [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#): Aprova a primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa às diretrizes gerais aplicáveis aos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#): Aprova a segunda norma do Regulamento das

Concessões Rodoviárias, relativa a bens, obras e serviços, aplicável aos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da ANTT;

- [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#): Aprova a terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres;
- [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#): Disciplina o procedimento do reajuste e das revisões ordinárias e extraordinárias, no âmbito dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT.

V. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

8. A Nota Técnica SEI nº 10766/2024/COGIN/GEGR/SUROD/DIR/ANTT (SEI nº 27195845) analisou a inclusão de redutores de velocidade (radares) em praças de pedágio nos contratos de concessão de rodovias federais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) considera a segurança viária uma prioridade estratégica, em consonância com a Política Nacional de Transportes do Governo Federal, a qual instituiu o programa inov@BR, voltado à modernização das rodovias com foco em segurança, fluidez e tecnologias avançadas.

9. A decisão de incluir radares nas praças de pedágio foi fundamentada em estudos técnicos apresentados por concessionárias, como a Autopista Litoral Sul. No projeto-piloto implantado na praça de pedágio P-02, em Garuva/SC, observou-se uma redução de 42,8% no número de acidentes após a instalação dos equipamentos. Outro exemplo, da Concessionária Via Paulista, indicou redução de 64,3% na Unidade Padrão de Severidade (UPS) no ano de implantação dos radares. Esses resultados sugerem uma relação causal entre o monitoramento eletrônico de velocidade e o aumento da segurança viária, justificando a adoção de medidas que influenciem positivamente o comportamento dos condutores, com vistas à redução de acidentes e à proteção de usuários e colaboradores das concessionárias.

10. Para a implementação desses equipamentos, a Nota Técnica indicou que a inclusão da intervenção contratual deve observar o rito previsto na regulação vigente. A Resolução CONTRAN nº 798/2020 exige a realização de Levantamentos Técnicos bienais para redutores de velocidade ou Estudos Técnicos anuais para redutores, nos trechos classificados como críticos, com altos índices de acidentalidade ou elevada vulnerabilidade dos usuários.

11. Adicionalmente, a inclusão de novos investimentos nos contratos de concessão deve ser formalizada por meio de termo aditivo, sendo os efeitos financeiros decorrentes tratados por meio de revisão extraordinária da tarifa de pedágio, conforme disciplinado pelo regulamento da ANTT.

12. A Nota concluiu pela viabilidade da inclusão de radares nas praças de pedágio, desde que as concessionárias apresentem os respectivos levantamentos técnicos devidamente validados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), acompanhados das estimativas orçamentárias correspondentes. A formalização contratual ocorrerá por termo aditivo, com a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro realizada por meio de revisão extraordinária. A GEGIR entendeu que esse trâmite é o mais adequado diante da urgência e da relevância do tema, dada a sua estreita vinculação com a promoção da segurança viária.

VI. ANÁLISE TÉCNICA

VI.A. PROPOSTA

13. A Concessionária EPR Via Mineira S.A., por meio da Carta EVM-REG-250512-0001 (SEI nº

32089025), de 12/05/2024, solicitou a inclusão de investimentos não previstos no Contrato de Concessão nº 04/2023, visando a alteração de 12 (doze) radares educativos das Praças de Pedágio para modelos operacionais. A solicitação foi motivada por ofício da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o qual indica que a BR-040 apresenta um dos maiores índices de acidentalidade do estado de Minas Gerais, sendo o excesso de velocidade apontado como uma das principais causas.

Quadro 3 - Proposta de Radares apresentada pela Concessionária

Radar	km Estudo Técnico	km Pista	Trecho	Sentido	Tipo	Velocidade Regulamentada (km/h)	Coordenadas (Graus)	
							Latitude	Longitude
Praça de Pedágio	576+720	577+200	Rural	Norte	Redutor	40	- 20.272786°	- 43.950754°
	576+720	577+200	Rural	Norte	Redutor	40	- 20.272820°	- 43.950787°
	576+680	577+200	Rural	Sul	Redutor	40	- 20.273017°	- 43.951521°
	576+680	577+200	Rural	Sul	Redutor	40	- 20.272995°	- 43.951480°
	642+690	642+850	Rural	Norte	Redutor	40	- 20.767185°	- 43.806468°
	642+690	642+850	Rural	Norte	Redutor	40	- 20.767185°	- 43.806518°
	642+655	642+850	Rural	Sul	Redutor	40	- 20.766858°	- 43.806861°
	642+655	642+850	Rural	Sul	Redutor	40	- 20.766865°	- 43.806816°
	714+260	714+100	Rural	Norte	Redutor	40	- 21.262704°	- 43.661882°
	714+260	714+100	Rural	Norte	Redutor	40	- 21.262719°	- 43.661941°
	714+230	714+100	Rural	Sul	Redutor	40	- 21.262605°	- 43.662508°
	714+230	714+100	Rural	Sul	Redutor	40	- 21.262604°	- 43.662459°

Fonte: Volume 1 - EVM-040MG-544-776-SIN-EXO-MD- (SEI nº 32089076)

14. Posteriormente, por meio da Carta EVM-REG-250723-0003 (SEI nº 34102936), de 23/07/2025, a Concessionária solicita que, diante da urgência e da necessidade de implantação dos dispositivos para assegurar a segurança viária do trecho concedido, seja autorizada, a utilização de valores provisórios até a finalização da análise orçamentária definitiva.
15. Por fim, mediante a Carta EVM-PRJ-251107-0001 (SEI nº 37164557), de 07/11/2025, a Concessionária informa o reenvio do orçamento para análise, foram encaminhadas versões com e sem desoneração dos orçamentos de implantação e conservação.

Quadro 4: Indicação dos valores protocolados pela Concessionária (Implantação + 5 anos de conservação e manutenção).

ANÁLISE	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	DATA BASE	DOCUMENTOS SEI

1ª	R\$ 3.272.441,94	R\$ 3.442.954,12	outubro/2024	Carta EVM-REG-250512-0001 (SEI nº 32089025)
2ª	R\$ 3.004.720,21	R\$ 3.001.441,98	janeiro/2025	Carta EVM-REG-250811-0002 (SEI nº 34623696)
3ª	R\$ 3.029.706,37	R\$ 3.033.314,67	julho/2025	Carta EVM-PRJ-251107-0001 (SEI nº 37164557)

VI.B. MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS RELACIONADAS

16. A GEENG, por meio da Nota Técnica nº 5996/2025/COROR/GEENG/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 32982540), concluiu pela não aceitação do orçamento apresentado pela Concessionária.

21. Diante do exposto, conclui-se como "Não Aceito" o Orçamento referente a implantação de redutores de velocidade (radar) nas praças de pedágio, localizadas na BR-040/MG, encaminhado pela EPRVM, restando pendente o atendimento aos apontamentos apresentados no Quadro 3 acima, os quais deverão ser devidamente verificados/justificados/atendidos pela Concessionária.

17. Adicionalmente, por meio da Nota Técnica nº 6326/2025/CPROJ/GEENG/SUOD/DIR/ANTT (SEI nº 33243143), acabou por aceitar o projeto executivo apresentado.

21. Diante do exposto, conclui-se como "aceito" ao projeto executivo (quantidade e pranchas do projeto) para a inclusão dos 12 (doze) radares nas praças de pedágio localizados na BR-040/MG.

22. Por fim, propõe-se o encaminhamento de ofício à Concessionária informando sobre o resultado da análise nesta Nota Técnica e solicitando a apresentação do projeto executivo, atendendo às ressalvas e aos prazos estabelecidos na [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#).

18. Ainda, destaca-se que a Concessionária apresentou, no "Anexo C – Fichas de Estudo de Radar Assinadas pela Polícia Rodoviária Federal", constante do Volume 1 - EVM-040MG-544-776-SIN-EXO-MD- (SEI nº 32089076), documentos considerados imprescindíveis à análise e eventual inclusão de novos radares no trecho concedido.

19. Finalmente, a GEENG procedeu à análise do orçamento apresentado, considerando-o **"ACEITO"** para as obras relativas ao Projeto Executivo de Inclusão de Controladores de Velocidade nas praças de pedágio da BR-040/MG, vinculadas ao Edital do Contrato de Concessão nº 04/2023, conforme deliberado em Ata da Reunião RAC 003/2025/COROR – ANTT (SEI nº 37233980).

VI - CONCLUSÃO:

Conclui-se pelo "ACEITO" do pleito apresentado pela Concessionária EPR Via Mineira S.A., referente às obras de inclusão de redutores de velocidade em praças de pedágio na BR-040/MG, abrangendo os municípios de Itabirito/MG, Conselheiro Lafaiete/MG, Barbacena/MG, classificadas como Extra-PER no âmbito do Contrato de Concessão nº 04/2023.

A Coordenação de Orçamentos de Rodovias (COROR/GEENG/SUOD), com apoio técnico especializado, constatou a adequação das peças orçamentárias e o atendimento integral das pendências. O orçamento foi avaliado sob o princípio da vantajosidade à Administração Pública, adotando-se a versão sem desoneração fiscal.

*Dessa forma, o valor total para execução das obras de implantação de equipamentos de fiscalização eletrônica, sinalização e elementos de proteção e segurança (EPS), incluindo 5 (cinco) anos de conservação e manutenção da sinalização, é de **R\$ 3.029.706,37 (três milhões, vinte e***

nove mil setecentos e seis reais e trinta e sete centavos), com data-base julho/2025.

Do ponto de vista da engenharia orçamentária, não há óbices técnicos ao prosseguimento do pleito, recomendando-se o encaminhamento às áreas competentes para as análises econômico-financeiras e contratuais subsequentes.

20. Do exposto, verifica-se que o valor total para execução das obras de implantação de equipamentos de fiscalização eletrônica, sinalização e elementos de proteção e segurança (EPS), incluindo 5 (cinco) anos de conservação e manutenção da sinalização, é de R\$ 3.029.706,37 (três milhões, vinte e nove mil setecentos e seis reais e trinta e sete centavos), com data-base julho/2025.

VI.C. CONTRATO DE CONCESSÃO E ANEXOS

21. O [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#) discorre o seguinte acerca da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, para alterações por iniciativa do poder concedente, da seguinte forma:

8. Obras e Serviços

8.1 Diretrizes de Execução das Obras e dos Serviços

8.1.1 A Concessionária deverá executar as obras e os serviços necessários ao cumprimento do objeto do Contrato, atendendo integralmente aos Parâmetros de Desempenho, ao Escopo, aos Parâmetros Técnicos e às demais exigências estabelecidas no Contrato e no PER, observando também as seguintes obrigações atinentes à Avaliação da Conformidade sobre requisitos especificados em Normas Técnicas:

[...]

8.1.4 A Concessionária deverá realizar:

(i) as obrigações de investimento constantes do PER, nos prazos indicados; e

(ii) todas as demais obras e intervenções necessárias ao cumprimento dos Parâmetros de Desempenho e demais Parâmetros Técnicos e Escopo estabelecidos no Contrato e no PER, nos prazos indicados.

8.1.5 A Concessionária declara e garante ao Poder Concedente que a qualidade dos projetos, da execução e da manutenção das obras e dos serviços objeto da Concessão é, e será, durante a vigência da Concessão, suficiente e adequada ao cumprimento do Contrato e do PER, responsabilizando-se integralmente por qualquer desconformidade com os Parâmetros de Desempenho, com os Parâmetros Técnicos, com o Escopo e especificações técnicas mínimas estabelecidas.

[...]

8.1.10 Inclusões, exclusões ou alterações de obras e serviços, com exceção das hipóteses do Estoque de Melhorias, das Obras de Manutenção de Nível de Serviço e de adequação ou complementação de Obras Supervenientes, serão realizadas exclusivamente por meio de Revisão Quinquenal.

(i) Inclusões ou alterações de obras e serviços que tenham comprovada repercussão sobre os investimentos e custos de responsabilidade da Concessionária implicarão a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Fluxo de Caixa Marginal.

(ii) A exclusão de obras e serviços ensejará a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da utilização do Desconto de Reequilíbrio.

(iii) Para a aplicação de Desconto de Reequilíbrio ou Acréscimo de Reequilíbrio referente a obras e serviços que não tenham percentuais previstos no Anexo 5, a ANTT poderá definir novos percentuais com base em regulamentação específica.

8.1.11 Eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras ou serviços que ensejem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato por meio da aplicação do Fluxo de Caixa Marginal devem ser objeto de ajustes específicos a serem formalizados mediante termo aditivo.

(i) Além das previsões deste Contrato, eventuais inclusões, exclusões e alterações de obras e serviços deverão observar condições e critérios estabelecidos em regulamentação da ANTT.

[...]

8.3 Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais

8.3.1 As Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias e da Frente de Serviços Operacionais de cada um dos segmentos do Sistema Rodoviário descritos no PER deverão estar concluídas e em operação no prazo e nas condições estabelecidas no PER, observados o Escopo, os Parâmetros Técnicos e os Parâmetros de Desempenho previstos.

[...]

8.3.3 A ANTT poderá aprovar, caso a caso, a alteração do tipo de obra de melhoria prevista no PER e/ou seu deslocamento, desde que seja mantida a sua funcionalidade, que não seja aplicada uma solução inferior, e que a nova solução e localização não apresentem maior impacto socioambiental.

(i) Caso a alteração prevista resulte em atraso no prazo de apresentação ou em reapresentação do anteprojeto, ou reflita de qualquer forma na obtenção e encargos das licenças ou autorizações ambientais necessárias, a Concessionária não fará jus a qualquer prazo adicional para entrega das obras, tampouco à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

22 Alocação de Riscos

22.1 Com exceção dos riscos expressamente alocados ao Poder Concedente nos termos da subcláusula 21.2 e em outras disposições contratuais, a Concessionária é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:

[...]

22.1.9 investimentos e custos excedentes relacionados às obras e aos serviços objeto da Concessão, exceto nos casos previstos na subcláusula 22.2;

[...]

22.2 O Poder Concedente é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Concessão:

[...]

22.2.13 alteração unilateral no PER e no Contrato, por iniciativa do Poder Concedente, por inclusão e modificação de obras e serviços que afetem o equilíbrio econômico-financeiro;

[...]

22.2.15 fato do príncipe ou fato da administração que provoque impacto econômico-financeiro no Contrato; (Grifo nosso)

22. Do exposto, observa-se que o Contrato de Concessão estabelece, de forma clara, os mecanismos e instrumentos aplicáveis à inclusão, exclusão ou alteração de obras e serviços previstos no Plano de Exploração da Rodovia – PER. A Cláusula 8.1.10 define, como regra geral, que tais modificações devem ser promovidas exclusivamente no âmbito das Revisões Quinquenais, excetuadas três hipóteses específicas: Estoque de Melhorias, Obras de Manutenção de Nível de Serviço e adequações ou complementações decorrentes de Obras Supervenientes.

23. Adicionalmente, o Contrato prevê que, além das disposições contratuais, quaisquer alterações no escopo de obras e serviços deverão observar as condições e os critérios estabelecidos na regulamentação vigente da ANTT.

VI.D. ARCABOUÇO REGULATÓRIO

24. Atualmente, temos a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) (RCR 1), que trata de alterações contratuais, bem como da possibilidade de realização de termo aditivo para a inclusão de valores de reequilíbrio, a saber:

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

§ 1º A proposta de termo aditivo deverá tramitar em processo próprio devidamente motivado pelas razões que ensejaram a sua propositura.

§ 2º O termo aditivo será celebrado com base em valores definitivos, admitida a utilização de valores provisórios nas seguintes hipóteses:

I - reequilíbrio parcial de natureza cautelar ou baseado em evidência;

II - inclusão de obrigações de caráter continuado cujos valores dependam de fatores variáveis não controlados pela concessionária, nos termos da segunda norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias;

III - situações emergenciais que demandem intervenção imediata para preservação da segurança viária ou continuidade do serviço, desde que tecnicamente demonstrada a urgência;

IV - quando, tendo sido aceito, com ou sem ressalvas, o projeto executivo, a definição final do orçamento envolver elementos de maior complexidade que não prejudiquem o início da execução, desde que seja possível estabelecer estimativa com razoável grau de segurança.

§ 3º O termo aditivo com valores provisórios deverá dispor, expressamente, sobre:

I - a metodologia utilizada para estimativa, que poderá se basear em análise simplificada, paramétrica, comparativa ou de sensibilidade, validada pela Superintendência competente;

II - os parâmetros de referência adotados;

III - o prazo e forma de apresentação dos valores definitivos;

IV - a forma de reequilíbrio econômico-financeiro, que deverá ser parcial, sendo ajustado quando da aprovação dos valores definitivos;

V - as consequências do descumprimento dos prazos estabelecidos; e

VI - a forma de compensação de eventuais diferenças.

§ 4º A utilização de valores não dispensa a posterior aprovação dos valores definitivos, com a celebração de termo aditivo retificador.

§ 5º A área técnica manterá registro específico dos termos aditivos celebrados com valores estimados, incluindo análise comparativa entre as estimativas e os valores definitivos, para aprimoramento contínuo da metodologia.

§ 6º A Procuradoria Federal junto à ANTT estabelecerá modelos padronizados de minutas de termos aditivos.

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses:

I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária;

II - obra ou serviço emergencial para mitigação de risco iminente ou remediação de dano ao sistema rodoviário;

III - adequação do sistema rodoviário decorrente de obras supervenientes do Poder Concedente;

IV - implantação de sistemas ou tecnologias essenciais à supervisão, gestão ou fiscalização do contrato;

V - alterações contratuais sem impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato;

VI - reprogramação de obrigações contratuais vencidas ou vincendas cuja execução no prazo originalmente previsto tenha sido impossibilitada ou significativamente prejudicada por:

a) fatos não imputáveis à concessionária;

b) materialização de riscos não assumidos pela concessionária no contrato de concessão; ou

c) interferências de terceiros que impactem o cronograma de execução.

VII - outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas, em que a postergação da alteração contratual para o momento da revisão quinquenal possa causar prejuízo ao interesse público.

§ 1º A urgência deverá ser tecnicamente demonstrada, com indicação objetiva dos riscos ou danos que se pretende evitar ou remediar.

§ 2º As alterações que não se enquadrem nas hipóteses do caput serão processadas por ocasião da revisão quinquenal do contrato. (grifo nosso)

25. Ainda, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) (RCR 2), que dispõe sobre a REEF da TP para execução de obras e serviços não previstos inicialmente no Contrato de Concessão, conforme transcrito a seguir:

Art. 40. Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto executivo acompanhado de orçamento.

§ 1º Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos relativos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, desde que aceitos pela Superintendência competente, serão objeto de recomposição do equilíbrio por meio de revisão extraordinária:

I - quando solicitada pela ANTT sua apresentação, independentemente da formalização de inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão;

II - quando apresentados espontaneamente pela concessionária, apenas se formalizada a inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão por meio de termo aditivo.

§ 2º Os custos relacionados à contratação de projetos funcionais ou anteprojetos serão exclusivamente atribuídos à concessionária.

§ 3º Os estudos, projetos executivos e orçamentos serão remunerados por percentual sobre o valor da obra ou serviço ou, caso não executado, mediante prestação de contas pela Superintendência competente

Art. 41. Nas propostas de inclusão ou alteração de obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, deverão ser considerados os respectivos custos de manutenção, conservação, operação, monitoração, remoção de interferências, desapropriação, licenciamento, compensações ambientais e seguro de obra, entre outras obrigações indiretas.

[...]

Art. 44. Para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar inicialmente projeto funcional, mediante solicitação da Superintendência competente ou por sua própria iniciativa.

§ 1º A Superintendência competente analisará o projeto funcional, podendo:

I - determinar a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes;

II - Consultar a Comissão Tripartite da rodovia, de forma não vinculante, sobre a adequação do projeto funcional em função de possíveis reflexos decorrentes de execução ou de sua implementação, sob a ótica dos lindeiros do interesse geral.

III - informar a ausência de interesse na inclusão ou alteração;

IV - autorizar a elaboração de projeto executivo para obra ou serviço com preço de venda de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a preços correntes; e

V - submeter para Diretoria proposta de autorização de realização do projeto executivo ou estudo de viabilidade, cujo preço de venda supere o valor previsto no inciso III.

§ 2º A concessionária disporá do prazo de 60 (sessenta) dias para reapresentar o projeto funcional corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da notificação da ANTT, ou outro prazo indicado pela Superintendência competente.

§ 3º A concessionária disporá do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para apresentar o projeto executivo acompanhado do certificado de inspeção acreditada, ou, se for o caso, estudo de viabilidade, em caso de aceitação ou aceitação com ressalvas do projeto funcional, contado do recebimento da autorização.

Art. 45. A Superintendência competente analisará o projeto executivo acompanhado de orçamento e informará sua aceitação ou determinará, fundamentadamente, a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes.

Parágrafo único. A concessionária disporá do prazo de 30 (trinta) dias para reapresentar o projeto executivo corrigido, em caso de determinação de diligência, contado do recebimento da notificação da Superintendência competente, ou outro prazo indicado por esta.

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias. (Grifo nosso)

26. Ainda, a [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#) (RCR 3) relativa à gestão econômico-financeira dos contratos de concessão de exploração de infraestrutura rodoviária, temos que a revisão extraordinária é a via adequada para inclusão de impactos financeiros relacionados à segurança viária aos contratos de concessão, conforme excertos transcritos a seguir:

Art. 81. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão será realizada mediante utilização dos seguintes mecanismos, a critério da ANTT:

I - alteração do valor da tarifa de pedágio;

II - alteração do prazo da concessão;

III - aporte público;

V - modificação de obrigações contratuais;

V - alteração da localização ou inclusão de praças de pedágio ou pórticos de fluxo livre;

VI - estabelecimento ou remoção de cabines de bloqueio; e

VII - transferência ou retenção de valores utilizando o mecanismo de contas da concessão.

[...]

Art. 136. O contrato de concessão e a tarifa de pedágio serão submetidos às revisões ordinária, extraordinária e quinquenal de acordo com o procedimento e as hipóteses de cabimento previstas neste Capítulo.

Parágrafo único. As revisões serão processadas de ofício por iniciativa da Superintendência competente, exceto as extraordinárias que poderão ser mediante apresentação de pleito da concessionária.

Art. 137. A Superintendência competente poderá, justificadamente, reputar prejudicado pedido que não se enquadre nas hipóteses de cabimento de cada modalidade de revisão, sem prejuízo de sua reanálise no âmbito da modalidade adequada e em momento oportuno.

Parágrafo único. A Superintendência competente poderá estabelecer formulário padrão para apresentação de requerimentos ou estabelecer outras formas de padronização de processamento.

Art. 138. Se a revisão for motivada por necessidade de alteração do contrato de concessão ou dela resultar esta necessidade, a celebração de termo aditivo será realizada na forma da primeira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias.

[...]

Art. 150. A revisão extraordinária tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente.

§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

I - em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração; e

II - o impacto econômico-financeiro do evento ou do conjunto de eventos de desequilíbrio extraordinários ocorridos dentro de período de 12 (doze) meses ultrapassar os seguintes valores, em relação à receita bruta anual do exercício financeiro anterior ao requerimento:

a) 7% (sete por cento), caso a receita bruta anual do exercício financeiro anterior seja até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais);

b) 5% (cinco por cento) ou R\$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), o que for maior, caso a receita bruta anual do exercício financeiro anterior seja entre R\$ 300.000.000,01 (trezentos

milhões de reais e um centavo) e R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);

c) 3% (três por cento) ou R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), o que for maior, caso a receita bruta anual do exercício financeiro anterior seja acima de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais);

§ 2º O requisito previsto no inciso II do § 1º não se aplica para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão. (Grifo nosso)

27. Ainda, a [Portaria SUROD nº 88, de 16 de Julho de 2025](#) que estabelece o Procedimento Operacional Padrão, no âmbito da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária, para instauração, análise e processamento das revisões extraordinárias das tarifas de pedágio dos contratos de concessão de rodovias federais, esclarece sobre a necessidade de Termo Aditivo também para questões de alteração contratual que ensejam Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Revisão Extraordinária da TP, a saber:

Art. 18. Nos termos da [Resolução ANTT nº 5.950, de 20 de julho de 2021](#) e da [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#) os seguintes investimentos, objeto de Termos Aditivos - TAS prévios, poderão ser processados pela GEGIR por meio de revisão extraordinária tarifária:

I - obra ou serviço emergencial;

II - obra de segurança viária;

III - obra de manutenção do nível de serviço (gatilho de tráfego);

IV - obra de resiliência climática;

V - obra de atendimento a política pública;

VI - equipamento, sistema ou tecnologia operacional;

VII - reprogramações de obra;

VIII - outras obras elencadas nos normativos da ANTT.

§ 1º Poderão ser, por meio de revisão extraordinária tarifária, a inclusão de nova obrigação contratual excepcional, por termo aditivo, e a recomposição de acréscimo de custo, a critério da SUROD.

§ 2º Conforme o caso, obras emergenciais poderão ser por meio de revisão extraordinária tarifária, mesmo sem a celebração de termo aditivo contratual, para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

§ 3º Os efeitos financeiros da revisão extraordinária aprovada pela DICOL deverão ser processados pela SUROD na revisão ordinária tarifária subsequente.

28. Diante do exposto, é possível verificar que a legislação aplicável prevê a possibilidade de ajustes contratuais relativos a obras e serviços nas concessões rodoviárias, inclusive fora das Revisões Quinquenais, desde que observados os requisitos e procedimentos estabelecidos pelas normas da ANTT.

29. A Resolução ANTT nº 5.950/2021, que institui o Regulamento das Concessões Rodoviárias (RCR), estabelece, em seu art. 27, que o contrato de concessão pode ser alterado unilateralmente pela ANTT ou mediante acordo entre as partes. O art. 27-E, elenca hipóteses específicas que autorizam a celebração de termos aditivos a qualquer tempo, incluindo intervenções voltadas à segurança viária, reprogramações motivadas por fatores externos à concessionária, obras supervenientes, entre outras situações devidamente justificadas.

30. Complementarmente, a Resolução ANTT nº 6.000/2022 (RCR2) disciplina o procedimento técnico aplicável à inclusão ou modificação de obras nos contratos, a partir da apresentação de projeto funcional e, em seguida, do projeto executivo. Essa norma define prazos, etapas de análise, possibilidade de ajustes e reapresentações, culminando, quando cabível, na formalização das alterações mediante termo aditivo.

VI.E. MÉRITO

31. A instalação de novos redutores de velocidade em trechos críticos do sistema rodoviário configura medida estratégica voltada à redução de acidentes, à proteção da vida e à promoção de uma mobilidade mais segura e eficiente para os usuários.

32. Com esse objetivo, a Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD), por meio do Ofício Circular nº 4911/2024/COGIN/GEIR/SUROD/DIR-ANTT (SEI nº 27258288), de 09/12/2024, recomendou às Concessionárias a inclusão de redutores de velocidade nas praças de pedágio.

33. Adicionalmente, a Instrução Normativa ANTT nº 18/2023, que regulamenta os procedimentos de reajuste e de revisões ordinárias e extraordinárias dos contratos de concessão de infraestrutura rodoviária, estabelece prioridade para os investimentos em segurança viária. A norma prevê a revisão extraordinária como o instrumento adequado para contemplar os efeitos financeiros de medidas emergenciais e estruturantes.

34. Quanto à definição dos locais de instalação, a competência é atribuída ao órgão com circunscrição sobre a via, nos termos do art. 5º da [Resolução CONTRAN nº 798/2020](#), que dispõe:

Art. 5º Cabe ao órgão ou entidade com circunscrição sobre a via determinar a localização, a sinalização, a instalação e a operação dos medidores de velocidade.

35. Nesse contexto, a Concessionária apresentou, no "Anexo C – Fichas de Estudo de Radar Assinadas pela Polícia Rodoviária Federal", constante do Volume 1 - EVM-040MG-544-776-SIN-EXO-MD- (SEI nº 32089076), a documentação da Polícia Rodoviária Federal, que manifestou ciência e concordância com a proposta de instalação de 12 (doze) radares nas praças de pedágio.

36. Sob a ótica contratual e regulatória, a Resolução ANTT nº 5.950/2021, com as alterações promovidas pela Resolução nº 6.063/2025, admite a celebração de termos aditivos a qualquer tempo, desde que devidamente fundamentados. O art. 27-E da norma contempla expressamente, entre as hipóteses permitidas, a execução de intervenções voltadas à segurança viária, bem como outras situações excepcionais de interesse público.

37. Diante do exposto, conclui-se que a inclusão dos controladores de velocidade no escopo contratual, mediante termo aditivo e com previsão de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, está em conformidade com o arcabouço contratual e regulatório aplicável. Trata-se de iniciativa voltada ao aumento dos níveis de segurança na rodovia, à mitigação de acidentes e à preservação de vidas, o que justifica sua admissibilidade no âmbito da revisão extraordinária da tarifa.

38. Assim, esta área técnica manifesta-se, do ponto de vista contratual e regulamentar, pela **não objeção à proposta apresentada pela Concessionária, reconhecendo sua viabilidade técnica, contratual e regulatória, bem como sua compatibilidade com o interesse público.**

VI.F. TERMO ADITIVO

39. Sobre o assunto, a [Resolução ANTT nº 5.950/2021](#) trata de alteração contratual via Termo Aditivo, da seguinte forma:

Alteração Contratual

DO TERMO ADITIVO

Art. 27-D. Toda alteração do contrato de concessão, do Programa de Exploração da Rodovia (PER) ou de quaisquer outros anexos ao contrato deverá ser formalizada mediante termo aditivo.

[...]

Art. 27-E. O contrato de concessão poderá ser aditivado a qualquer momento, quando se identificar alguma das seguintes hipóteses:

I - necessidade de intervenção para ampliação, preservação ou restabelecimento da segurança viária;

[...]

VII - outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas, em que a postergação da alteração contratual para o momento da revisão quinquenal possa causar prejuízo ao interesse público.

§ 1º A urgência deverá ser tecnicamente demonstrada, com indicação objetiva dos riscos ou danos que se pretende evitar ou remediar.

§ 2º As alterações que não se enquadrem nas hipóteses do caput serão processadas por ocasião da revisão quinquenal do contrato. (Grifo nosso)

40. Já a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#), dispõe que a inclusão de serviço no Contrato de Concessão deve ser realizada via Termo Aditivo, conforme excerto a seguir:

Art. 40. Para inclusão ou alteração das obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar à Superintendência competente, conforme o caso, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, projeto funcional ou projeto executivo acompanhado de orçamento.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias.

§ 1º Os custos relacionados à contratação de estudos, projetos executivos e orçamentos relativos a obras e serviços não previstos inicialmente no contrato de concessão, desde que aceitos pela Superintendência competente, serão objeto de recomposição do equilíbrio por meio de revisão extraordinária:

I - quando solicitada pela ANTT sua apresentação, independentemente da formalização de inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão;

II - quando apresentados espontaneamente pela concessionária, apenas se formalizada a inclusão da obra ou serviço no contrato de concessão por meio de termo aditivo.

§ 2º Os custos relacionados à contratação de projetos funcionais ou anteprojetos serão exclusivamente atribuídos à concessionária.

§ 3º Os estudos, projetos executivos e orçamentos serão remunerados por percentual sobre o valor da obra ou serviço ou, caso não executado, mediante prestação de contas pela Superintendência competente.

[...]

Art. 44. Para inclusão ou alteração de obras e serviços no contrato de concessão, a concessionária deverá apresentar inicialmente projeto funcional, mediante solicitação da Superintendência competente ou por sua própria iniciativa.

§ 1º A Superintendência competente analisará o projeto funcional, podendo:

I - determinar a realização de ajustes e correções, em caso de incompletude ou desconformidade com o contrato de concessão ou normativos vigentes;

II - Consultar a Comissão Tripartite da rodovia, de forma não vinculante, sobre a adequação do projeto funcional em função de possíveis reflexos decorrentes de execução ou de sua implementação, sob a ótica dos lindeiros do interesse geral.

III - informar a ausência de interesse na inclusão ou alteração;

IV - autorizar a elaboração de projeto executivo para obra ou serviço com preço de venda de até R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a preços correntes; e

V - submeter para Diretoria proposta de autorização de realização do projeto executivo ou estudo de viabilidade, cujo preço de venda supere o valor previsto no inciso III.

[...]

Art. 46. A inclusão ou alteração de obra ou serviço no contrato de concessão poderá ser promovida mediante deliberação da Diretoria em termo aditivo contratual, cujos efeitos tarifários serão incorporados por meio da revisão extraordinária ou quinquenal, nos termos da

terceira norma do Regulamento das Concessões Rodoviárias, com base em projeto executivo aceito.

Parágrafo único. Investimentos em consonância com os programas governamentais estabelecidos, principalmente voltados à segurança viária, inclusive os associados à tecnologia, conforme definições da área competente, poderão ser celebrados por meio de termo aditivo, cujos efeitos tarifários serão incorporados no âmbito das revisões extraordinárias. (Grifo nosso)

41. Portanto, é necessário celebrar um Termo Aditivo ao contrato para incluir as novas obrigações no PER, relativas à inclusão de Controladores de velocidade no Contrato de Concessão do Edital nº 04/2023.

VI.G. VALOR

42. A Concessionária apresentou versões com e sem desoneração dos orçamentos de implantação e conservação. Por representar condição mais vantajosa à Administração Pública, a conferência técnica considerou a versão sem desoneração, conforme demonstrado no quadro abaixo:

ANÁLISE	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO	DATA BASE	DOCUMENTOS SEI
1ª	R\$ 3.272.441,94	R\$ 3.442.954,12	outubro/2024	Carta EVM-REG-250512-0001 (SEI nº 32089025)
2ª	R\$ 3.004.720,21	R\$ 3.001.441,98	janeiro/2025	Carta EVM-REG-250811-0002 (SEI nº 34623696)
3ª	R\$ 3.029.706,37	R\$ 3.033.314,67	julho/2025	Carta EVM-PRJ-251107-0001 (SEI nº 37164557)

43. Assim, o valor total para execução das obras de implantação de equipamentos de fiscalização eletrônica, sinalização e elementos de proteção e segurança (EPS), incluindo 5 (cinco) anos de conservação e manutenção da sinalização, é de R\$ 3.029.706,37 (três milhões, vinte e nove mil setecentos e seis reais e trinta e sete centavos), com data-base julho/2025.

44. Entretanto, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) indica que os preços globais de obras e serviços aceitos pela ANTT deverão ser convertidos a preços iniciais do contrato e distribuídos ao longo do prazo de concessão, considerando o cronograma físico-financeiro.

Art. 59. Os preços globais de obras e serviços aceitos pela ANTT deverão ser convertidos a preços iniciais do contrato e distribuídos ao longo do prazo de concessão, considerando o cronograma físico-financeiro, caso a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro seja cabível e ocorra pela modalidade tarifária.

§ 1º Para conversão do orçamento a preços iniciais, deverá ser considerado no reajuste o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do mês anterior a proposta de inclusão do investimento submetida a Diretoria, conforme regra de defasagem prevista em contrato de concessão.

45. Portanto, em consonância às disposições acima transcritas, após os valores terem sido auferidos pela área competente desta Agência, foram convertidos a preços iniciais do Contrato de Concessão (Julho/2023), para que o impacto tarifário decorrente da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão.

46. Para tanto, calculou-se o valor final a preços iniciais no montante de **R\$ 2.767.992,66 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis**

centavos).

Quadro 4 - Valor final a preços iniciais

Item	Descrição: Implantação e conservação de radares (controladores de velocidade) na BR-040/MG	Data-base do orçamento: Julho/2025	IRT	(Data-base do contrato) Julho/2023
			(IPCA defasado 2 meses) - Maio 2025	Preço Ajustado
1	Investimento	R\$ 3.029.706,37	1,09455	R\$ 2.767.992,66

VI.H. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

47. Cumpre destacar que, mediante o Ofício Circular SEI nº 2551/2025/SUOD/DIR-ANTT (SEI nº 33273285), de 27/10/2023, foram encaminhadas às Concessionárias de Rodovias Federais orientações quanto a sistemática para inclusão de investimentos relativos aos controladores de velocidade nos contratos, no que tange ao reequilíbrio, foi exarada a seguinte orientação:

6. Ademais, considerando que a inclusão desses novos controladores de velocidade no PER deverão ser objetos de alteração contratual via Termo Aditivo e reequilíbrio econômico-financeiro da tarifa via Revisão Extraordinária, conforme preconiza a [Instrução Normativa ANTT nº 18/2023](#) os orçamentos desses equipamentos deverão ser elaborados conforme orientações exaradas nas Resoluções ANTT [nº 3.651/2011](#) e [nº 6.000/2022](#).

48. A [Resolução ANTT nº 6.032/2023](#), que trata da gestão econômico-financeira dos contratos de concessão, estabelece a forma adequada de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos mesmos, a saber:

Art. 84. Eventual desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de inclusões de obrigações não previstas originalmente nos contratos de concessão será calculado por meio do fluxo de caixa marginal.

Parágrafo único. Cada conjunto de eventos de desequilíbrio ou alterações contratuais considerados em revisão deverão ser inseridos em fluxo de caixa marginal, observado o WACC Regulatório vigente.

[...]

Art. 150. A revisão extraordinária da tarifa de pedágio tem por finalidade a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão em razão da ocorrência de eventos de risco ou de alterações promovidas no contrato de concessão e será processada de ofício, pela Superintendência competente, ou por provocação da concessionária.

§ 1º A revisão extraordinária será processada a qualquer tempo quando, alternativamente, forem atendidos os seguintes requisitos:

I - houver interesse público relevante para alterações unilaterais ou consensuais do contrato de concessão, inclusive para inclusão, alteração, exclusão ou reprogramação previstos no contrato de concessão, ou emergencialidade em razão de evento decorrente de caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da administração; (Grifo nosso)

49. Dessa forma, a inclusão de investimento referente aos controladores de velocidade será reconhecida por meio de uma Revisão Extraordinária do Contrato, sendo que o reequilíbrio econômico-financeiro (efeito) com a inclusão dos valores na tarifa de pedágio será realizado por meio da Revisão Ordinária subsequente.

50. É válido ressaltar que o valor final do reequilíbrio, bem como a forma de distribuição dos valores no **Fluxo de Caixa Marginal - FCM**, devidamente atualizados pelo **Índice de Reajuste Tarifário - IRT**, deverá ser atestado pela **Gerência de Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira - GEGEF**, a fim de assegurar a precisão dos cálculos, a conformidade regulatória e a compatibilização com o processo principal de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

51. Sobre o caso em análise, conclui-se que o presente processo administrativo encontra-se devidamente instruído, contendo documentação robusta e fundamentação clara apresentada pela Concessionária EPR Via Mineira.

52. É importante ressaltar, conforme detalhado nesta Nota Técnica, que a segurança viária é uma prioridade para esta Agência, alinhada à política nacional de transportes. Dessa forma, torna-se evidente que os radares desempenham um papel fundamental na garantia da segurança viária nas rodovias concedidas.

53. Portanto, a inclusão dos custos relacionados à implantação dos radares, por meio de revisão extraordinária, revela-se não apenas uma medida necessária, mas também plenamente compatível com o interesse público e em conformidade com o que foi estabelecido no contrato de concessão e no arcabouço regulatório vigente.

54. No quadro abaixo, apresentamos o resumo dos resultados alcançados na presente análise técnica por esta GEGIR.

Quadro 5 - Quadro Resumo

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO/DISPOSITIVO
VI.B.	Manifestação das Áreas Relacionadas	GEFOP e GEENG manifestam-se favoráveis à inclusão.
-	Edital de Concessão e Anexos	Não se aplica.
VI.C.	Contrato de Concessão e Anexos	O contrato prevê a inclusão de obras Extra-PER com a possibilidade de alteração contratual.
VI.D.	Arcabouço Regulatório	Possui enquadramento regulamentar.
-	Cenários Avaliados	Não se aplica.
-	Estoque de Melhorias	Não se aplica.
VI.F.	Termo Aditivo	Sim, para inclusão dos novos valores e obrigações ao contrato.
VI.G.	Valor	Os valores foram aprovados pela GEENG.
VI.H.	Reequilíbrio Econômico e Financeiro	Sim, pois há inclusão de novos investimentos.

VIII. CONCLUSÃO

55. Inicialmente, esta GEGIR reconhece a proposta apresentada pela Concessionária EPR Via Mineira, por meio da Carta EVM-REG-250512-0001 (SEI nº 32089025), por se tratar de manifestação tempestiva e formalizada por representante legalmente constituído.

56. Ressalta-se que a presente análise baseou-se na veracidade das fontes utilizadas pela Concessionária, bem como nos demais documentos juntados aos autos.

57. Assim, após análise técnica subsidiada pelos autos que compõem o processo, manifestamo-nos pelo deferimento do pleito e pela viabilidade técnica e contratual da proposta da

Concessionária. Entendemos que é conveniente, oportuno e de interesse público a implantação de 12 (doze) redutores de velocidade nas Praças de Pedágio no trecho rodoviário sob a responsabilidade da EPR Via Mineira.

58. O valor total para execução das obras de implantação de equipamentos de fiscalização eletrônica, sinalização e elementos de proteção e segurança (EPS), incluindo 5 (cinco) anos de conservação e manutenção da sinalização, é de **R\$ 3.029.706,37 (três milhões, vinte e nove mil setecentos e seis reais e trinta e sete centavos)**, com data-base julho/2025.

59. Entretanto, a [Resolução ANTT nº 6.000/2022](#) indica que os preços globais de obras e serviços aceitos pela ANTT deverão ser convertidos a preços iniciais do contrato e distribuídos ao longo do prazo de concessão, considerando o cronograma físico-financeiro.

60. Para tanto, calculou-se o valor final a preços iniciais no montante de **R\$ 2.767.992,66 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos)**.

61. Tal inclusão se dará por meio de Termo Aditivo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#), com o correspondente reequilíbrio econômico do investimento, a ser formalizado por meio de Revisão Extraordinária da Tarifa.

IX. ENCAMINHAMENTOS

62. Será encaminhado ofício à Concessionária EPR Via Mineira, comunicando o resultado da presente análise e solicitando manifestação acerca da concordância com o teor desta Nota Técnica e do procedimento ora estabelecido.

63. Posteriormente, os autos serão encaminhados à apreciação da COGIP para dar seguimento aos trâmites pertinentes à celebração do Termo Aditivo ao [Contrato do Edital de Concessão nº 04/2023](#).

Atenciosamente,

(assinado e datado eletronicamente)

HENRIQUE FERREIRA MARTINS

Coordenador de Gestão de Investimentos propostos para serem incluídos nos Contratos de Concessão

De acordo,

(assinado e datado eletronicamente)

ALEXANDRE ALVES SOUTO

Gerente de Gestão de Investimentos Rodoviários



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ALVES SOUTO, Gerente**, em 18/12/2025, às 22:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE FERREIRA MARTINS, Coordenador(a)**, em 19/12/2025, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 21, inciso II, da [Instrução Normativa nº 22/2023](#) da ANTT.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34503555** e o código CRC **8207EE70**.

Referência: Processo nº 50500.026576/2025-09

SEI nº 34503555

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 - Telefone Sede: 61 3410-1000 Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br